Федеральная
Антимонопольная
Служба

(/)

База решений
и правовых актов

Контакты (https://fas.gov.ru/pages/contacts/contact-info/) +7 (499) 755-23-23 (tel:+7 (499) 755-23-23) Написать в ФАС (https://fas.gov.ru/pages/contacts/requests/poryadok-obrashheniya.html) Личный кабинет (https://solutions.fas.gov.ru/users/sign_in)

Поиск Расширенный

Мы в соцсетях: (https://[illegible]

Свобода конкуренции и эффективная защита предпринимательства ради будущего России

Решение б/н Решение по делу № 5-2015 в отношении ООО «Авиакомпания «Побе... от 7 мая 2015 г.

Вид документа	Решение (/?type=1&category=46091)
Дата регистрации	07.05.2015 (/?type=1&start_date=07.05.2015&finish_date=07.05.2015)
Управление	Челябинское УФАС России (/?type=1&divisions=154ecb77-4009-49fa-b6b8-61530c0317cd)
Сфера деятельности	Рынок рекламы (/?type=0&market_type=55034)
Дело	Дело №5-2015 без аннотации (/cases/2626bedf-f804-47e1-b3ff-e36d63ecd556/)
Процедура	Реклама (/?type=0&procedure=43006)
Приложения	Отсутствуют

Текст документа

Сохранить как PDF (/generate_pdf/a44b993a-d2e6-47cb-8a4a-6e0109a2dac3/)

РЕШЕНИЕ

14 апреля 2015 года г. Челябинск, пр. Ленина, 59

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (далее – Челябинское УФАС России) по рассмотрению дел по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе в составе:

Председатель Комиссии: <...>, заместитель руководителя

Управления - начальник отдела контроля за

рекламой и недобросовестной конкуренцией,

Члены Комиссии: <...>, главный специалист-эксперт

отдела контроля за рекламой и

недобросовестной конкуренцией;

<...>, специалист-эксперт

отдела контроля за рекламой и

недобросовестной конкуренцией;

рассмотрев дело № 5-2015, возбужденное по признакам нарушения пункта 4 части 3 и части 7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» по факту распространения в городе Челябинске с использованием рекламных конструкций рекламы авиакомпании Победа: «Летим в Москву за 999 рублей», в отсутствие:

заявителя, надлежащим образом извещенного о месте и времени рассмотрения дела и не заявившего ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие,

общества с ограниченной ответственностью «Авиакомпания «Победа» (далее – ООО «Авиакомпания «Победа), надлежащим образом извещенного о месте и времени рассмотрения дела и не заявившего ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя,

УСТАНОВИЛА:

В Челябинское УФАС России поступило заявление жителя города Челябинска о несоответствии действительности сведений о стоимости авиабилетов в наружной рекламе авиакомпании «Победа».

Из заявления следует, что в городе Челябинске на рекламных конструкциях распространяется реклама авиакомпании «Победа» «Летим в Москву за 999 рублей», вместе с тем, по сведениям, размещенным на Интернет-сайте авиакомпании «Победа», самый недорогой авиаперелет стоит более двух тысяч рублей, а не 999 рублей, как следует из рекламы.

Проверка, проведенная по заявлению, показала, что в городе Челябинске с использованием рекламных конструкций размещена реклама авиакомпании «Победа», в которой присутствуют сведения: «победа...Летим в МОСКВУ! от 999 рублей www.pobeda.aero».

Сведения: «Летим в МОСКВУ!» и «999» выполнены крупным шрифтом белого цвета на контрастном синем фоне и занимают основную часть рекламного поля, в связи с чем реклама создает впечатление о привлекательно низкой цене на услуги данной авиакомпании.

В целях проверки достоверности сведений о стоимости авиаперелета специалистами Челябинского УФАС России исследована информация на Интернет-сайте www.pobeda.aero и осуществлена онлайн-подборка билета на рейс из Челябинска в Москву, также у ООО «Авиакомпания «Победа» запрошены соответствующие доказательства.

Осмотр сайта www.pobeda.aero показал, что на главной странице сайта размещен рекламный баннер с меняющимся кадром по типу слайд-шоу, содержащий предложение об авиаперелете от 999 рублей в Москву из разных городов России, в частности, из Екатеринбурга, Уфы, Архангельска, Челябинска. В разделе «Тарифы» присутствует информация о тарифах, при этом минимальный размер тарифа составляет 999 рублей, также указано, что количество предложений по тарифу (включая минимальный тариф) на каждом рейсе ограничено. Здесь же содержится информация об аэропортовых пассажирских сборах и сборах за дополнительные услуги.

Так, например, аэропортовый сбор - AT2 «Пользование вокзальным комплексом аэропорта, за каждого вылетающего или прилетающего пассажира», аэропорт вылета/прилета Москва (Внуково), составляет 58 рублей, аэропортовый сбор - PF2 «Коммерческое обслуживание в аэропорту, за каждого вылетающего пассажира», аэропорт вылета/прилета Москва (Внуково), составляет 150 рублей.

В сборы за дополнительные услуги входит, например, сбор за создание/изменение/аннулирование бронирования за 1 пассажира, который включает:

сбор за услуги автоматизированной системы бронирования за 1 пассажира на каждом рейсе при бронировании через веб-сайт составляет 200 рублей, при бронировании через колл-центр – 400 рублей, при бронировании в аэропорту – 400 рублей;

сбор за изменение даты вылета и/или направления рейса, за 1 рейс (для возвратных тарифов), при бронировании через колл-центр составляет 2000 рублей, при бронировании в аэропорту – 2000 рублей;

сбор за изменение имени пассажира при бронировании через колл-центр 4000 рублей, при бронировании в аэропорту – 4000 руб;

плата за операцию по аннулированию бронирования при бронировании через колл-центр составляет 2000 рублей, при бронировании в аэропорту – 2000 рублей;

сбор за опоздание на рейс при бронировании в аэропорту составляет 4000 рублей;

справка о совершенном перелете при бронировании через колл-центр составляет 400 рублей.

Информация, размещенная на Интернет-сайте www.pobeda.aero, свидетельствует о том, что минимальную стоимость авиаперелета составляет тариф с дополнительными сборами.

Специалистами Челябинского УФАС России осуществлена онлайн-подборка билета на рейс из Челябинска в Москву, в результате которой был предложен билет не по минимальному тарифу 999 рублей, а по тарифу 1999 рублей, в связи с чем стоимость перелета, включающая тариф в совокупности с дополнительными сборами в размере 547,60 рублей, составила 2546,60 рублей.

ООО «Авиакомпания «Победа» в качестве доказательства соответствия действительности сведений о стоимости авиаперелета в рекламе представило маршрут-квитанцию на пассажиров, осуществивших перелет из Челябинска в Москву, согласно которой стоимость авиаперелета на одного пассажира составила 1546,60 рублей и состоит из минимального тарифа 999 рублей, а также аэропортовых пассажирских сборов 347,60 рублей (аэропортовый сбор ТА2 – 188,70 рублей, аэропортовый сбор PF2 - 208,90 рублей) и сбора за дополнительную услугу 200 рублей (сбор за услугу бронирования).

Таким образом, собранные Челябинским УФАС России данные в ходе осмотра Интернет – сайта www.pobeda.aero, онлайн-подборки билета на рейс из Челябинска в Москву, изучения поступивших от ООО «Авиакомпания «Победа» документов позволяют сделать выводы о том, что фактическая стоимость авиаперелета состоит из тарифа от 999 рублей и дополнительных сборов.

Рассмотрев заявление и материалы дела, Комиссия приходит к следующим выводам.

Согласно части 7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации, и вводятся в заблуждение потребители рекламы.

Пленум ВАС РФ в пункте 28 Постановления N 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе» разъяснил, что рекламодатель вправе выбрать форму, способ и средства рекламирования своего товара. Однако при этом он должен соблюдать обязательные требования, предъявляемые Законом к рекламе, в частности о включении в нее предупреждающих надписей, обязательных сведений или условий оказания услуг.

Указание в рекламе ООО «Авиакомпания «Победа» сведений «Летим в МОСКВУ!» и «999» крупным шрифтом создает впечатление о том, что стоимость авиаперелета из Челябинска в Москву составляет 999 рублей.

Вместе с тем, исследование материалов показало, что минимальная стоимость перелета из Челябинска в Москву составляет 1546,60 рублей, и в эту стоимость помимо тарифа входят аэропортовые пассажирские сборы в размере 347, 60 рублей, а также сбор за дополнительную услугу в размере 200 рублей.

Информация об аэропортовых пассажирских сборах и сборах за дополнительные услуги является существенной, так как влияет на фактическую стоимость авиаперелета. Однако информация о стоимости тарифа без учета сборов, предусмотренных правилами применения тарифа, указана в рекламе способом затрудняющим её восприятие, а именно очень мелким, почти нечитаемым шрифтом бледно-голубого цвета на синем фоне путем вертикального расположения строк.

Также нечитаемой является существенная информация об ограниченном количестве предложений и предлог «от» перед стоимостным обозначением минимального тарифа «999 рублей». Данные сведения являются важными для потребителей, поскольку они указывают на то, что тариф 999 рублей не является единственно возможным тарифом и стоимость авиаперелета может быть рассчитана не только по минимальному, но и по иному тарифу.

Таким образом, информация о дополнительных сборах и ограниченном количестве предложений присутствует в рекламе лишь формально, в связи с чем рассматривается Комиссией как недоведенная до неопределенного круга лиц надлежащим образом, вследствие чего потребитель фактически не получает предусмотренную законом информацию и вводится в заблуждение относительно стоимости авиаперелета.

При этом, то обстоятельство, что нормами Федерального закона «О рекламе» не установлен размер шрифта, не свидетельствует о том, что размер шрифта может быть любым, поскольку как следует из положений статьи 5 Федерального закона «О рекламе», реклама должна быть добросовестной и достоверной и не должна вводить в заблуждение потребителей.

С учетом изложенного, Комиссия приходит к выводу о том, что в рекламе авиакомпании «Победа» существенные для восприятия объекта рекламирования сведения о дополнительных сборах и ограниченном количестве предложений отсутствуют, что противоречит требованиям части 7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе».

Частью 6 статьи 38 Федерального закона «О рекламе» за нарушение требований части 7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» предусмотрена ответственность рекламодателя.

В силу пункта 5 статьи 3 Федерального закона «О рекламе» рекламодателем является изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо.

Согласно информации, размещенной на сайте www.pobeda.aero, а также согласно представленным ООО «Авиакомпания «Победа», ООО «РФ «Армада Аутдор» документам рекламодателем данной рекламы является ООО «Авиакомпания «Победа» как лицо, оказывающее услуги по авиаперевозкам и определившее содержание рекламы.

ООО «Авиакомпания «Победа» не представило доказательств того, что прекратило размещение ненадлежащей рекламы, в связи с чем, Комиссия считает необходимым выдать предписание о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.

Руководствуясь частью 2 пункта 1 статьи 33, частью 1 статьи 36 Федерального закона «О рекламе» и в соответствии с пунктами 37 - 42 Правил рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, Комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать ненадлежащей рекламу «победа...Летим в МОСКВУ! от 999 рублей www.pobeda.aero», в которой отсутствует существенная информация о дополнительных сборах и ограниченном количестве предложений, поскольку в ней нарушены требования части 7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе».

2. Выдать ООО «Авиакомпания «Победа» предписание о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.

3. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Челябинского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении ООО «Авиакомпания «Победа» и его должностного лица.

Решение может быть обжаловано в суд в порядке, предусмотренном статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение изготовлено в полном объеме 28 апреля 2015 года.

Связанные организации

Связанные организации не указаны